GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÔNG NHÂN

Cấp Cao cấp · Buổi 4

Học hỏi cách thức tổ chức

của các nghiệp đoàn hợp pháp trên thế giới

Bốn trụ cột cấu trúc — theo ngành, theo địa lý, liên kết quốc tế và quản trị dân chủ có nhiệm kỳ

90 phút

Học trực tuyến

Phân tích & đối chiếu

Cách tiếp cận: buổi học giáo dục và đối chiếu; trình bày cân bằng, dựa trên khung pháp luật hiện hành. Học hỏi mô hình quốc tế không đồng nghĩa với lập tổ chức trái luật. Mọi vận dụng: hợp pháp, minh bạch, ôn hòa, an toàn.

BUỔI 4 · BỨC TRANH TỔNG THỂ

Cấu trúc tạo nên sức mạnh

Nghiệp đoàn hợp pháp trên thế giới thường dựng trên bốn trụ cột. Buổi học đi qua bốn phần:



Theo ngành nghề

Tập hợp theo công việc/ngành — chiều ngang.



Theo địa lý hành chính

Xếp tầng từ cơ sở lên trung ương — chiều dọc.



Liên kết quốc tế

Nối các nghiệp đoàn quốc gia thành mạng lưới.



Quản trị dân chủ

Lãnh đạo do bầu, có nhiệm kỳ; đại hội định kỳ.

KHỞI ĐỘNG · 7 PHÚT

Nghiệp đoàn được tổ chức thế nào?

Theo bạn, một nghiệp đoàn thường được tổ chức theo cách nào?

- Theo ngành nghề
- Theo địa bàn
- Cả hai chiều
- Chưa rõ

Poll ẩn danh · cuối buổi bạn sẽ thấy đáp án thường là “cả hai chiều” — nghiệp đoàn kết hợp tổ chức theo ngành và theo địa lý, rồi liên kết quốc tế.

PHẦN 1 · THEO NGÀNH NGHỀ

Ba kiểu tổ chức theo ngành



Nghiệp đoàn nghề

craft union

Người cùng một nghề chuyên môn, bất kể làm ở đâu.

Ví dụ: Thợ điện, thợ hàn, phi công, diễn viên…



Nghiệp đoàn ngành

industrial union

Mọi người lao động trong cùng một ngành/nhà máy, bất kể chức danh.

Ví dụ: Toàn bộ công nhân dệt may, khai khoáng…



Nghiệp đoàn đa ngành

general union

Nhận thành viên từ nhiều ngành khác nhau, phủ rộng.

Ví dụ: Các nghiệp đoàn “tổng hợp” lớn ở Anh, Úc…

Các Liên đoàn ngành toàn cầu (GUF)

IndustriALL

Khai khoáng, năng lượng, chế tạo · ~50 triệu đoàn viên, 140 quốc gia.

UNI Global Union

Dịch vụ và kỹ năng · ~20 triệu đoàn viên, 150 quốc gia.

BWI

Xây dựng và chế biến gỗ trên toàn thế giới.

PSI

Dịch vụ công (y tế, hành chính, tiện ích công…).

ITF

Giao thông vận tải trên bộ, trên biển, hàng không.

IUF · EI · IFJ

Thực phẩm – nông nghiệp · giáo dục · báo chí.

Khoảng mười GUF cùng ITUC hợp thành Hội đồng các Nghiệp đoàn Toàn cầu (Council of Global Unions).

Xây từ cơ sở lên trung ương

Xây từ dưới lên

Đại biểu mỗi cấp do cấp dưới bầu, tạo tính đại diện liên tục từ cơ sở lên đỉnh.



Ví dụ trên thế giới & Việt Nam

Trung tâm quốc gia

Tổ chức tập hợp nhiều nghiệp đoàn ở cấp quốc gia:

- **TUC** Anh · ~48 nghiệp đoàn
- **AFL-CIO** Mỹ · ~63 nghiệp đoàn
- **DGB** Đức
- **CUT** Brazil

Việt Nam · Công đoàn 4 cấp

Theo Điều 8 Luật Công đoàn 2024:

① Cấp trung ương — Tổng LĐLĐ Việt Nam

② Cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương

③ Cấp trên trực tiếp cơ sở

④ Cấp cơ sở

Đại hội theo nhiệm kỳ 5 năm (gần nhất: Đại hội XIII, 2023–2028).

Mạng lưới toàn cầu của người lao động



ITUC

Liên hiệp Công đoàn Quốc tế — quy tụ các trung tâm quốc gia. ~207 triệu NLĐ, 163 quốc gia.



GUF

Các Liên đoàn ngành toàn cầu — nối nghiệp đoàn cùng ngành trên thế giới.



Tổ chức vùng

Ví dụ ETUC (châu Âu) tập hợp các trung tâm quốc gia trong khu vực.



ILO

Cơ quan LHQ, cơ cấu ba bên (nhà nước – giới chủ – NLĐ). Đặt tiêu chuẩn: C87, C98.

Nhiệm kỳ & đại hội



Điều lệ & bầu cử

Điều lệ quy định cơ cấu, nhiệm kỳ; đoàn viên bầu ban lãnh đạo.



Hoạt động theo nhiệm kỳ

Ban lãnh đạo điều hành trong thời hạn cố định.



Đại hội cuối nhiệm kỳ

Bầu lãnh đạo mới · sửa điều lệ · định hướng nhiệm kỳ tới.

Lặp lại mỗi nhiệm kỳ: nhiệm kỳ + đại hội là “van an toàn dân chủ” — ngăn thao túng, buộc lãnh đạo giải trình, giữ tổ chức gắn với đoàn viên.

Bốn dấu hiệu của tổ chức dân chủ



Điều lệ rõ ràng

Văn bản gốc: tôn chỉ, cơ cấu, quyền – nghĩa vụ, cách vận hành.



Bầu cử công khai

Lãnh đạo do thành viên bầu; quy trình minh bạch.



Nhiệm kỳ cố định

Có thời hạn; hết nhiệm kỳ phải bầu lại qua đại hội.



Minh bạch & giải trình

Công khai hoạt động, tài chính; chịu trách nhiệm trước đoàn viên.

ĐỐI CHIẾU VIỆT NAM

Việt Nam & cách nhìn cân bằng

Khung Việt Nam

- Công đoàn VN: hệ thống 4 cấp (Điều 8 Luật Công đoàn 2024); đại hội nhiệm kỳ 5 năm.
- BLLĐ 2019 (Chương XIII) công nhận "tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp" bên cạnh công đoàn cơ sở.
- Điều 172–174: đăng ký mới hợp pháp; bầu lãnh đạo; điều lệ nêu cơ cấu, nhiệm kỳ; tự nguyện, dân chủ, minh bạch.
- "Quyền trên giấy": nghị định chi tiết về đăng ký (khoản 4 Điều 172) chưa được ban hành/vận hành đầy đủ.

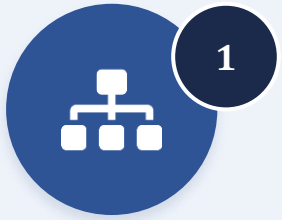
Cách nhìn cân bằng

Nhà nước quản lý theo hướng một hệ thống đại diện thống nhất, có đăng ký, gắn với trật tự, ổn định và cam kết hội nhập (CPTPP, EVFTA). Ở góc nhìn khác, mô hình đa nguyên, dân chủ, có nhiệm kỳ giúp tổ chức gắn với đoàn viên và minh bạch hơn. Hiểu cả hai và luôn hành động trong khuôn khổ pháp luật.

Thảo luận: một điểm trong mô hình quốc tế bạn thấy có thể học hỏi một cách hợp pháp là gì?

TỔNG KẾT · 3 ĐIỀU CẦN NHỚ

Ba điều cần nhớ



Hai chiều + quốc tế

Nghiệp đoàn tổ chức theo ngành (ngang) và theo địa lý (dọc), rồi liên kết quốc tế (ITUC, GUF, ILO ba bên).



Trái tim là nhiệm kỳ

Điều lệ rõ ràng, lãnh đạo do bầu, đại hội định kỳ bầu lại – sửa điều lệ – định hướng.



Học điều hay, hợp pháp

VN có Công đoàn 4 cấp và khung Chương XIII BLLĐ; học nguyên tắc dân chủ một cách hợp pháp, minh bạch, an toàn.

KẾT THÚC BUỔI 4

Khép lại & bài tập

Bài tập về nhà

- Chọn một Liên đoàn ngành toàn cầu (GUF) hoặc một trung tâm công đoàn quốc gia; tìm hiểu cấu trúc và nhiệm kỳ lãnh đạo của tổ chức đó.
- Viết ngắn (5–7 câu): đối chiếu một điểm về cấu trúc hoặc nhiệm kỳ với Công đoàn Việt Nam.

Miễn trừ

Tài liệu giáo dục, không phải tư vấn pháp lý; không kêu gọi lập tổ chức trái luật. Giới thiệu mô hình quốc tế chỉ để tham khảo. Cập nhật luật; tham vấn luật sư khi cần.